

0000290-03.2021.8.26.0447

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Franco de Camargo

Comarca: Pinhalzinho

Foro: Foro de Pinhalzinho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

...

(...) II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pinhalzinho

Foro de Pinhalzinho

Vara Única

Rua Boa Esperança, 266, Pinhalzinho-SP - cep 12995-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000290-03.2021.8.26.0447 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000290-03.2021.8.26.0447

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 45/2021 - DEL.POL.PINHALZINHO, 2037429/2021 - DEL.POL.PINHALZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO WILLIAM DA SILVA MORALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

WESLEY FELIPE ANTUNES e MÁRCIO WILLIAM DA SILVA MORALES, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2021, em horários incertos, mas no período noturno, na Rua Diógenes Domingues de Godói, nº 393, nesta cidade e Comarca de Pinhalzinho, mediante concurso de agentes e com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 01 (um) notebook marca Acer; 12 (doze) maços de cigarros de marcas diversas, 03 (três) SIM -Card/Chip, da operadora Claro, bem como a quantia de R\$170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Ayram Papini Cypriano de Souza.

Recebida a denúncia (f. 64-66), o réu Márcio foi citado por edital (f. 128-129) e não apresentou defesa. Desse modo, o processo foi suspenso (artigo 366 do Código Penal) e desmembrado com relação a ele (f. 131-133).

Citado em cartório (f. 153-154) a suspensão foi revogada (f. 174).

O acusado apresentou defesa (f. 181-185).

Foi decretada a revelia do acusado, em virtude de sua não localização no endereço informado e de sua ausência à audiência de instrução (f. 232-233). Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação (f. 232-233).

O Ministério Público, em alegações finais orais, manifestou-se pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, assim como fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa requereu a improcedência do pedido condenatório e a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal e, em caso de condenação, que não seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo. Requereu, ainda, seja considerada a confissão espontânea do réu na dosimetria da pena e a fixação no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (f. 07-08), relatório de investigação (f. 09) e fotografias (f. 25-26) em que pode ser observado com clareza o rompimento de obstáculo.

A autoria é certa.

Na fase inquisitiva, o acusado confessou a prática do crime (f. 10).

O réu optou por não comparecer em juízo para ser interrogado (f. 232-233).

A vítima, em juízo, narrou que possui um estabelecimento e o acusado e outra pessoa arrebentaram a porta com uma picareta e lá adentraram e praticaram o furto de notebook, bebida alcoólica e cigarros. Pode verificar as imagens pelas câmeras de segurança e reconheceu o outro indivíduo que estava com o acusado. Não recuperou os bens.

A testemunha de acusação Eduardo, em juízo, narrou que a vítima foi até a Delegacia registrar a ocorrência e conseguiu reconhecer o réu através da imagem captada por meio do monitoramento do local. Posteriormente, o réu Márcio William compareceu à Delegacia de Polícia, foi ouvido e confessou os fatos descritos na denúncia.

A testemunha de acusação Rodrigo, em juízo, narrou que a vítima ao registrar a ocorrência levou imagens do local e reconheceu os autores do crime. Após uma semana o investigado foi até a Delegacia e confessou os fatos descritos na denúncia.

Como se vê, encerrada a instrução probatória, há sólidos elementos a apontar o acusado como autor do delito descrito na denúncia.

A prova oral é robusta em apontar o réu como autor do furto. As testemunhas foram firmes e coesas em identificar o réu como um dos autores do furto através das imagens captadas pelas câmeras existentes no local.

Soma-se, ainda, a confissão, ainda que extrajudicial, dos acusados (f. 10 e 19).

A qualificadora prevista no inciso IV, do §4º, do artigo 155 do Código Penal, ficou pelo mesmo motivo amplamente comprovada e não foi objeto sequer de irresignação da Defesa.

O rompimento de obstáculo, igualmente, foi devidamente demonstrado nos autos através da prova oral e, em especial, pelas fotos de f. 25-26. Importa destacar que a ausência de exame pericial não impossibilita a consideração de tal circunstância, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, pois se tratando de porta de estabelecimento comercial foi necessário o seu pronto reparo o que fez desaparecer os vestígios.

Sobre o tema:

(...) II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

(...)

(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

A prática do delito no período de repouso noturno deve igualmente ser reconhecida. Não importa para tanto se o local do crime era casa habitada ou estabelecimento comercial. Nesse sentido, confira-se:

(...) III - Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais.

IV - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) (HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

Portanto, ainda que não produzida sob o crivo de contraditório, a confissão do acusado está em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

De rigor, assim, a sua condenação pela prática do delito indicado na denúncia. Passo à dosimetria da pena.

Considerando que o concurso de pessoas será usado como circunstância que qualifica o delito, nesta fase, aplico o rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal) como atributo a indicar maior grau de reprovação da conduta do réu. Desse modo, aumento a pena base em 1/6, alcançando 02 anos e 04 meses, além de 12 dias-multa.

O réu confessou o crime na fase policial. Assim, a pena volta ao patamar mínimo, ou seja, 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena referente à prática do delito durante o período de repouso noturno, elevando-se a pena em um terço, que passa a ser, de 02 anos e 08 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

O montante de cada dia-multa será de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em face da situação econômica do acusado.

Não havendo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

Agora, atento aos ditames do artigo 44 do Código Penal, e observando que é possível sua aplicação, substituo a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direito, a saber, uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, e outra de prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo vigente, a ser depositada em conta vinculada ao Juízo, para destinação a entidades sociais.

Caso, porém, não prevaleça a substituição, o regime prisional a ser observado, tendo em vista o disposto no art. 33 do Código Penal, será o aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu MARCIO WILLIAM DA SILVA MORALES como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direito, a saber, uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, e outra de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo vigente, a ser depositada em conta vinculada ao Juízo, para destinação a entidades sociais, facultado o parcelamento em 6 vezes.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03), observados os termos da Justiça Gratuita, que ora lhe defiro.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio Defensoria Pública/OAB-SP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República.

P.I.C.

Pinhalzinho, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA